

Condominio "VIRGILIO 1"
Via Don Milani 25 - Treviglio (BG)
Cod. Fisc. 93058250163

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Articolo 1 : Oggetto del regolamento

Forma oggetto del presente regolamento, il Condominio sito nel Comune di Treviglio (BG) in Via Don Milani 25.

Sono soggetti al presente regolamento di condominio gli appartamenti, box, cantine di pertinenza degli appartamenti, aree esterne in parte private ed in parte condominiali, locali tecnici, la sala comune e la piscina presente nello stabile.

Sono di proprietà comune ed indivisibile, ai sensi dell'art. 117 c.c., di tutti i Condomini:

- l'area su cui sorge il fabbricato e sottosuolo;
- il tetto di copertura dell'edificio, le fondazioni, le strutture portanti, i muri maestri, i muri di ambito perimetrali e quelli dei vani scala;
- i servizi e gli impianti delle utenze fino ai singoli contatori, i locali per i servizi in comune (centrale termica, contatori energia elettrica, ecc.), per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune;
- il cancello carraio di accesso ai box, gli impianti di videocitofonia, gli impianti antincendio, le colonne verticali di scarico, le fognature, i pannelli fotovoltaici, gli impianti ed apparecchi di illuminazione parti comuni ed i muri di ambito; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune;
- L'impianto ascensore nelle sue parti fisse e mobili, i muri di ambito del vano corsa e porte di accesso; i pozzi, gli impianti idrici, fognari, invarianza idraulica, i sistemi centralizzati di distribuzione per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva, l'antenna centralizzata e per l'accesso a qualunque altro genere di lusso informativo, anche da satellite o via cavo (ove presente), e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli Condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche;
- l'estetica delle facciate in ogni loro parte, rimanendo a carico dei singoli Condomini le manutenzioni dei propri infissi, ringhiere, pavimenti terrazzi, serrande box.

Il Condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare; il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (millesimi di proprietà).

Le parti comuni non sono soggette a divisione, tranne nel caso in cui, previo consenso di tutti i partecipanti al condominio, e nel rispetto delle normative vigenti, questa divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.

Articolo 2 : Vincolo d'osservanza

Il presente regolamento di Condominio è vincolante per ogni partecipante e per eventuali successori, conduttori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo.

Dovrà sempre essere rispettato in ogni sua parte e, in caso di trasferimento della proprietà, dovrà essere richiamato il presente regolamento con l'obbligo di osservanza.

È fatto d'obbligo ad ogni Condomino che ceda in locazione i suoi locali di assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che il locatario si attenga a tutte le norme indicate nel presente Regolamento di Condominio.

Articolo 3 : Obbligo di notifica

Ogni partecipante alla comunione del complesso deve comunicare per iscritto all'Amministratore il proprio domicilio eletto ai sensi di legge. In mancanza di tale comunicazione il domicilio di ogni partecipante si intende eletto presso l'abitazione di sua proprietà sita nel complesso.

In caso di trasferimento della proprietà delle singole unità, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Amministratore, ad esclusiva cura del venditore, gli estremi del trasferimento medesimo.

In caso di frazionamento di una porzione immobiliare o di variazione della destinazione d'uso della stessa, gli interessati dovranno esibire all'Amministratore documentazione atta all'aggiornamento dell'elaborato millesimale; i relativi costi per l'aggiornamento delle tabelle millesimali sono a carico del soggetto che effettua le modifiche.

Articolo 4 : Obblighi e facoltà dei proprietari degli appartamenti

I Condomini degli appartamenti con terrazzi devono prestare la massima attenzione affinché l'utilizzo non leda il decoro condominiale. È pertanto vietato:

- posizionare arredi, contenitori e fioriere di altezza superiore a cm. 100;
- depositare scope, stracci e materiali di pulizia, visibili;
- installare vasi di fiori all'esterno dei parapetti in muratura e/o ferro o recinzioni in ferro;
- installare fili con funzione di stenditoio;
- installare teli oscuranti lungo i parapetti o recinzioni in ferro.
- utilizzare i muri al piano terra confinanti altre proprietà per qualsiasi tipo di fissaggio

I Condomini degli appartamenti con giardini privati si impegnano alla regolare e costante manutenzione dei giardini privati e delle relative siepi e piantumazioni; in detti giardini non possono essere piantumate essenze ad alto fusto, è fatto d'obbligo sul perimetro dei giardini privati confinanti con le parti condominiali il mantenimento di eventuali siepi curandone la manutenzione. In particolar modo i giardini non possono essere utilizzati come deposito per qualsiasi tipo di rifiuto.

È autorizzata la posa di inferriate sulle finestre e sulle portefinestre, con modello e colore RAL da condividere con tutti i condomini previamente per poi essere approvato in assemblea. Da quel momento tutti dovranno attenersi a quel modello.

Al fine di non creare eventuali danni agli impianti di riscaldamento e condizionamento è fatto d'obbligo ai singoli Condomini di commutare i termostati e il regolatore della macchina VMC all'interno di ciascun appartamento nella posizione estate e/o inverno alle scadenze indicate dall'Amministratore.

È fatto d'obbligo da parte di tutti i Condomini, l'utilizzo responsabile e corretto degli arredi presenti nell'atrio di ingresso, compreso il mantenimento nelle posizioni concordate dall'assemblea del Condominio.

È autorizzato nei terrazzi e nei giardini privati l'utilizzo di caminetti e barbecue fissi e mobili, e comunque in conformità del Regolamento di Polizia Locale, gli stessi comunque dovranno essere utilizzati in modo idoneo per non arrecare danni e/o disagi ai vari Condomini per emanazione eccessiva di odori e fumi.

È autorizzato nei terrazzi e nei portici la eventuale posa di unità esterne per eventuale condizionamento autonomo aggiuntivo, dette unità esterne dovranno essere posizionate a pavimento e dovranno avere un'altezza non superiore a cm. 110.

In caso di installazione delle tende da sole sui terrazzi è da considerarsi obbligatorio l'utilizzo di tende aventi il tessuto di colore RAL codice 6079/100 e colore struttura RAL White 90/10.

È autorizzata l'installazione di zanzariere sulle finestre e sulle portefinestre; è da considerarsi obbligatorio l'utilizzo di zanzariere con telaio di colore bianco come gli infissi.

È autorizzata l'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, nei terrazzi, che dovranno essere poste all'interno della sagoma dell'edificio e avere la struttura e colore RAL da determinarsi in assemblea, il tutto purché nel rispetto dei vigenti Regolamenti Edilizi Comunali e delle attuali norme previste dall'Art. 33-quater della Legge n. 142 del 21 settembre 2022 e sue eventuali successive modifiche.

È da considerarsi obbligatoria la manutenzione periodica con pulizia di tutte le fognature verticali sub-orizzontali ed interrate condominiali mediante uscite da parte di ditta specializzata.

Articolo 5 : Modalità di esecuzione delle opere di manutenzione e/o di innovazione tecnologica

I Condomini non potranno intraprendere alcuna opera sugli enti di uso comune, che possa comunque riuscire di pregiudizio agli altri utilizzatori.

Ogni opera sulle parti comuni dovrà preventivamente ottenere, anche nel caso di non trasgressione del suddetto disposto, il benestare dell'Amministratore del Condominio, eventualmente sentita l'assemblea.

Qualunque attività posta in essere senza autorizzazione comporterà pregiudizi di qualsiasi natura solo nei confronti di chi l'ha posta.

In particolar modo è vietato:

- bucare la facciata e i muri a divisione con le proprietà confinanti;
- installare antenne paraboliche sui balconi lasciando la possibilità di installazione sul tetto senza ledere il diritto altrui o creando disservizi all'utilizzo dei pannelli solari;
- installare antenne radio amatoriali sui balconi e sul tetto.

Articolo 6 : Divieti vari

È fatto espresso divieto di:

- occupare anche temporaneamente gli enti di uso comune e di erigervi costruzione di qualunque genere, anche di carattere provvisorio;
- accedere ai piani di copertura condominiale dei fabbricati;
- eseguire lavori che possano comportare l'indebolimento delle strutture portanti degli edifici;
- immettere nella fognatura di uso comune rifiuti tali che, per la loro consistenza, per il volume o per la loro natura possano danneggiarla od ostruirla o essere comunque contrari alle norme in vigore sugli scarichi; resta comunque inteso che ogni singolo utilizzatore è personalmente responsabile della legittimità e regolarità dei propri scarichi e ne risponde direttamente di fronte agli organi competenti;
- utilizzare colori e materiali diversi da quelli attuali nel caso di ripristino parziale della facciata;
- installare nei terrazzi non coperti dai piani sovrastanti, piantumazioni e arbusti con altezza superiore a quelle dei muri a divisione con altre unità immobiliari;
- lavare e parcheggiare le automobili nelle corsie box;
- stazionare con cani ed animali in genere nelle aree adibite ad aree comuni;
- depositare nei vani ad uso box vernici, solventi, liquidi e materiali infiammabili;
- destinare gli appartamenti ed i locali dell'edificio, ad uso sanatorio, di gabinetto di cura ed ambulatorio comune e per malattie infettive o contagiose o ripugnanti, studi medici con attività interventistica (sono invece autorizzati gli studi medici per il solo uso professionale diagnostico), di scuola di musica o di canto o di ballo, a qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei Condomini o sia contrario all'igiene od al decoro dell'edificio;
- occupare stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie le scale, i ripiani e l'atrio di ingresso, gli anditi ed in generale i locali e gli spazi di proprietà di uso comune;

l'occupazione delle cose comuni è tuttavia ammessa quando si devono eseguire lavori negli appartamenti e locali dei singoli Condomini, previo preavviso di una settimana, nel quale caso essa però deve essere limitata allo spazio ed al tempo strettamente indispensabile e non deve impedire l'uso delle cose stesse per parte degli altri Condomini;

- posteggiare moto, autovetture, monopattini e biciclette nel corsello box
- posteggiare biciclette, monopattini e moto nelle aree comuni salvo nelle apposite rastrelliere;
- imbrattare con perdite d'olio o danneggiare il suolo dei corselli box e delle aree comuni;
- dare chiavi dei cancelli carrai e degli ingressi ad estranei, essendo vietato l'accesso al Condominio agli stessi se non autorizzati e/o accompagnati dai singoli proprietari;
- giocare a palla o ad altri giochi nei corselli carrai di accesso ai box, nelle aree comuni nelle ore di quiete e, in ogni caso, non è consentito utilizzare il corsello box quale campo sportivo;
- suonare, ballare, cantare, e tenere la radio, la televisione, impianti di diffusione sonora in genere a volume troppo alto, in particolar modo dalle ore 22,00 alle ore 9,00, nonché dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- chiudere le griglie orizzontali al piano terra di areazione del piano interrato;
- sostare o parcheggiare nel piano interrato con automezzi alimentati con GPL, se non conformi al regolamento ECE/ONU 67/01;
- depositare nell'atrio di ingresso, negli sbarchi ascensori ai vari piani e nei ripiani intermedi della scala condominiale qualsiasi oggetto in generale ed in particolare: carrozzine, tricicli, biciclette, monopattini, scarpe, ecc.;
- depositare qualunque tipo di rifiuto al di fuori dello specifico "Locale rifiuti", depositare rifiuti nei contenitori non espressamente idonei al ricevimento, utilizzare il locale rifiuti e/o i contenitori in esso posizionati in maniera difforme dalle norme di volta in volta emanate dal Comune;
- stendere panni nelle parti comuni, sulle facciate dell'edificio, dalle finestre, dalle portefinestre con affaccio sul vuoto, dalle ringhiere dei terrazzi, dalle recinzioni dei portici, all'interno dei terrazzi e dei portici per un'altezza superiore a cm. 100 e/o comunque senza rispetto dei regolamenti comunali;
- posizionare nei terrazzi e giardini privati, fioriere con altezza superiore al parapetto;
- buttare rifiuti di qualsiasi genere, mozziconi di sigarette e immondizie dalle finestre, portefinestre, terrazzi e sbattere le tovaglie, tovaglioli e canovacci;
- creare orti nei giardini privati;
- utilizzare la piscina comune in modo difforme e in orari diversi rispetto a quelli previsti dalle norme d'uso di cui all'allegato 1 al presente regolamento;
- utilizzare la sala comune al piano terra in modo difforme e in orari diversi rispetto a quelli previsti dalle norme d'uso di cui all'allegato 1 al presente regolamento;
- installare nei giardini privati schermature di ogni genere sulle recinzioni salvo quelle già esistenti momento della costruzione dello stabile;
- occupare anche temporaneamente i locali ad uso o di proprietà comune;
- chiudere o coprire grigliati di areazione orizzontali o verticali eventualmente presenti all'interno della propria unità immobiliare, terrazzo, giardino, box e cantine.

Ai sensi dell'art 70 disp. Att. del Codice civile per le infrazioni al regolamento di Condominio è stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800,00; la somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

Articolo 7: : Verifica impianti comuni

Ogni proprietario degli edifici costituenti la comunione ed ogni suo avente causa ad ogni effetto, è tenuto a consentire – previo ragionevole preavviso – l'accesso alle rispettive unità immobiliari per ispezioni o per l'esecuzione di opere di manutenzione sugli impianti comuni. Per interventi che richiedono movimentazione di carichi, attrezzi e materiali ingombranti, scale, trabattelli, sollevatori, ecc, il Condominio, al fine limitare il disagio ai proprietari delle unità immobiliari, deve privilegiare l'utilizzo di piattaforme/ponteggi.

Articolo 8 : Animali in genere

Gli animali domestici dovranno essere tenuti in modo da limitarne l'azione nell'ambito delle singole proprietà ed evitare che rechino disturbo specialmente di notte, di garantire l'incolumità ed il libero esercizio degli altri partecipanti alla comunione e/o loro aventi causa. Dovrà essere rispettato, durante la detenzione di animali, il regolamento locale di igiene.

Articolo 9 : Organi del Condominio

Sono organo del Condominio:

- a) l'Assemblea dei partecipanti alla comunione
- b) l'Amministratore della comunione
- c) i consiglieri dell'amministratore.

Articolo 10 : L'Assemblea – Organo deliberativo

L'Assemblea è l'organo deliberante del Condominio. Essa è convocata annualmente in via ordinaria, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi, per trattare le materie riservate dalla legge alla sua competenza, che interessano gli indirizzi generali della gestione condominiale e l'amministrazione dei beni comuni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore, mediante avviso individuale, e potrà svolgersi sia in presenza che in modalità on line; l'avviso deve contenere indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle materie da sottoporre a deliberazione. In mancanza dell'Amministratore, l'Assemblea può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino (art. 66 disp. Att. C.c.).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Amministratore entro 180 (centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio. La chiusura dell'esercizio annuale è prevista per il 30 settembre di ogni anno.

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche estranea dal Condominio, con delega scritta che dovrà essere conservata agli atti. Tale delegato può rappresentare più Condomini ed anche per più unità immobiliari con il limite espresso dall'art. 67 disp. Att. C.c.: «...Se i Condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei Condomini e del valore proporzionale».

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proporzioni indivise, ma anche divise, a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in Assemblea e pertanto ad un solo voto.

Le deliberazioni ordinarie dell'Assemblea sono valide se riportano un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio ed almeno un terzo dei Condomini.

Le deliberazioni concernenti nomina o revoca dell'Amministratore, liti attive o passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché deliberazioni che riguardano la ricostruzione dell'edificio o ripartizioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 c.c. e dall'art. 1122-bis, terzo comma, devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al Condominio e i due terzi del valore dell'edificio (quinto comma dell'articolo 1136 c.c.).

Sono "innovazioni" tutte quelle opere nuove, impianti o manufatti prima esistenti e che mutano la consistenza, la destinazione o il godimento delle parti comuni del Condominio.

Sono "innovazioni utili" quelle che migliorano l'utilizzazione delle parti o impianti comuni.

Sono "innovazioni voluttuarie" quelle che attengono solamente al decoro.

Sono "innovazioni vietate" quelle che pregiudicano la stabilità della struttura portante degli edifici o che ne alterino il decoro.

Sono "innovazioni suscettibili di godimento" quelle che possono essere poste al servizio anche di una sola parte dei Condomini nell'ambito del Condominio.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige il verbale, che deve contenere luogo, data, ordine del giorno, anagrafica dei Condomini, del presidente e del segretario, oltre ad un sommario resoconto delle discussioni e delle deliberazioni prese.

Articolo 11 : L'Amministratore - Organo esecutivo

L'Assemblea di Condominio nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129 C.C., l'Amministratore, che dura in carica un anno e si intende rinnovato per un altro anno.

All'Amministratore sono demandate le attribuzioni tutte di cui agli artt. 1130 e 1131 C.C. ed in particolare:

- convocare, almeno una volta l'anno, l'Assemblea di Condominio;
- curare la gestione e l'amministrazione dei servizi e delle parti comuni dell'edificio in base alle disposizioni del presente Regolamento, alle deliberazioni dell'assemblea e conformemente ad ogni altra norma di legge vigente in materia;
- predisporre ogni anno il bilancio preventivo per il nuovo esercizio condominiale e quello consuntivo per l'esercizio chiuso, secondo le competenze;
- eseguire le delibere assembleari;
- curare l'osservanza del Regolamento di Condominio;
- disciplinare l'uso delle parti comuni, nei limiti del Regolamento e delle delibere assembleari;
- provvedere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni secondo le competenze;
- riscuotere le quote dei vari Condomini;
- compiere atti conservativi dei diritti condominiali;
- curare la tenuta dei libri, registri, documenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assemblee, l'amministrazione e la contabilità del Condominio;
- rilasciare copia dei documenti condominiali ai Condomini, o ai loro delegati, che ne facciano richiesta scritta, previo pagamento delle spese occorrenti;
- rendere possibile ai singoli Condomini, o ai loro delegati, la consultazione, previo appuntamento presso lo studio dell'Amministratore, di tutte le pezze giustificative.

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 C.C., dal regolamento di Condominio o dall'Assemblea, l'Amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i Condomini sia contro terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'Amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei Condomini.

L'Amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (art. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.

All'Amministratore spetta un compenso che viene fissato dall'Assemblea e che viene prelevato dal fondo comune, così che vi partecipino tutti i Condomini.

Articolo 12 : Consiglio di Condominio

I compiti dei Consiglieri sono i seguenti:

- segnalare all'Amministratore esigenze rilevate e prospettate dai Condomini;
- sorvegliare la corretta esecuzione di interventi ordinari in Condominio (pulizie ecc.) e darne informazione all'amministratore;
- rilevare eventuali infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento;
- ove necessario e su richiesta/autorizzazione dell'assemblea, analizzare e incaricare fornitori per interventi di entità modeste;

Il Consiglio di Condominio consta di 3/4 elementi, proprietari esclusivi di unità immobiliari, eletti dall'assemblea con durata di incarico annuale e rinnovabile.

Il Consiglio può essere convocato o dall'Amministratore o dai Consiglieri stessi ove vi sia motivata ragione.

Articolo 13 : Assicurazioni

L'edificio dovrà essere assicurato con le seguenti coperture:

- danni da incendio, da fenomeno elettrico e atmosferico (fulmine), per un capitale corrispondente al valore della costruzione;
- responsabilità civile verso i terzi;
- danni da acqua condotta con ricerca del guasto e ripristino; con estensione anche su tubazioni di scarico e interrate;
- r.c. della conduzione;

La spesa per l'assicurazione del fabbricato è ripartita tra i proprietari del fabbricato stesso nella misura espressa nell'allegata tabella di proprietà.

Alla denuncia dei sinistri che interessano le parti comuni provvederà l'Amministratore fornendo all'assicuratore la descrizione dei danni ed ogni altra notizia prevista dalla polizza assicurativa.

I danni relativi agli appartamenti dovranno essere denunciati a cura dei singoli Condomini, tramite l'Amministratore, alla Compagnia assicurativa.

Ogni condomino è direttamente responsabile delle conseguenze derivanti dall'omissione o dalla non tempestiva presentazione della denuncia.

L'accettazione delle liquidazioni proposte dall'assicuratore è riservata all'Amministratore di Condominio, o in caso di danni relativi al singolo appartamento, al condomino interessato.

Articolo 14 : Spese condominiali

Per provvedere alle spese della gestione annuale, ordinaria, deve essere costituito un fondo comune, mediante il contributo di tutti.

Per provvedere alle spese di straordinaria amministrazione ed altre esigenze prevedibili ed imprevedibili può essere costituito un fondo di riserva sotto forma di supplemento ai contributi ordinari. Per spese di notevole entità il Condominio costituirà un fondo cassa di pari importo che potrà essere raccolto prima dell'inizio dei lavori o a stato avanzamento lavori.

Ogni Condomino è tenuto al pagamento di tutte le spese necessarie per la conservazione e manutenzione del Condominio e per l'esercizio di tutti i servizi installati nel complesso ripartite secondo i criteri di cui in appresso, e non può essere esentato per nessun motivo.

Le spese saranno ripartite tra i Condomini come segue:

- le spese di proprietà in genere: in base ai millesimi di proprietà posseduti dalle singole unità immobiliari;
- le spese di gestione in genere (generalì e piscina) in base ai millesimi di proprietà posseduti dalle singole unità immobiliari;
- le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale e degli ascensori: in base ai millesimi di scala ed ascensore posseduti dalle singole unità immobiliari;
- le spese di gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda e fredda per uso sanitario, oltre alla eventuale quota annua di consumi legata alle dispersioni ed alla produzione di energia: in base ai millesimi termici posseduti dalle singole unità immobiliari;
- le spese di riscaldamento e raffrescamento legate al consumo: in rapporto alla lettura dei singoli contabilizzatori di ogni singolo appartamento che l'azienda incaricata della gestione impianto fornirà alla chiusura di ogni stagione termica;
- le spese legate al consumo dell'acqua fredda: in rapporto alla lettura dei singoli contatori posti a servizio di ogni singolo appartamento;

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento saranno applicate le disposizioni di legge in materia, i regolamenti comunali e quanto previsto dai patti contenuti negli atti di compravendita.

L'Amministratore dovrà mettere in condizione i Condomini di pagare le spese condominiali, predisponendo la necessaria documentazione bancaria, ovvero avvisi di pagamento.

I Condomini dovranno pagare le spese condominiali entro la data di scadenza indicato sull'avviso, nel rispetto della rateazione stabilita dall'assemblea.

Il mancato pagamento entro il termine assegnato comporterà l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, degli interessi di mora, determinati mediante l'applicazione del tasso bancario di sconto.

L'Amministratore, qualora il versamento non dovesse pervenire entro 60 giorni dalla scadenza, avrà l'obbligo di sollecitare a mezzo raccomandata a.r. l'insolvente, assegnando come termine di pagamento un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, dal ricevimento.

Qualora lo stato di insolvenza non dovesse risolversi, senza ulteriore avviso, l'Amministratore, nel rispetto dell'art. 63 d.a.c.c. che gli conferisce i più ampi poteri per il recupero degli insoluti da attivarsi entro 6 mesi dall'approvazione del rendiconto, darà corso, senza autorizzazione dell'Assemblea, alla formalizzazione del decreto ingiuntivo; l'Amministratore dovrà chiedere all'assemblea l'eventuale sospensione di azioni successive contro i morosi. I proprietari di unità immobiliari sfitte non avranno diritto a nessuna riduzione delle spese condominiali.

Articolo 15 : Conflitti tra norme

In caso di conflitti tra norme del regolamento con le norme del Codice civile, prevalgono quelle del Codice civile.

Allegati:

- 1) Regolamento uso sala comune;
- 2) Regolamento uso piscina

Treviglio, 25 giugno 2025.

Norme Integrative per l'Uso della Sala Comune Condominiale

1. Destinazione e Accesso

- 1.1 La sala posta al piano terra dello stabile accanto alla piscina è un bene comune ed è l'oggetto della seguente regolamentazione;
- 1.2 L'accesso alla Sala Comune è libero per tutti i condomini e ai loro conviventi stabili;
- 1.3 Nella sala comune non possono accedere estranei salvo che gli stessi siano ospiti di qualche condomino;

2. Orari di Utilizzo

Orari:

- Feriali: 9:00 – 22:00
 - Festivi: 10:00 – 22:00
- 2.1 Tra le 14.00 e le 16.00 e dopo le ore 22:00 (giorni festivi e feriali), ogni attività dovrà rispettare rigorosamente le norme di quiete condominiali;
 - 2.2 È vietato l'uso della Sala per incontri con finalità commerciali o associative senza previa autorizzazione assembleare.

3. Prenotazioni e Utilizzo Privato

- 3.1 L'uso della sala per i condomini è libero in assenza di feste/eventi organizzate;
- 3.2 In caso di feste o incontri esclusivi con estranei o eventi con più persone la sala deve essere prenotata con almeno 4 giorni lavorativi prima dell'evento, tramite il consiglio di condominio e l'amministratore. La registrazione della prenotazione dovrà essere condivisa su file condiviso tra tutti i condomini.
- 3.3 Ogni richiesta di prenotazione deve essere previamente approvata dal consiglio condominiale e dall'amministrazione (per verificare la non sovrapposizione degli eventi e la non contrarietà dello stesso al presente regolamento). Si intende confermata la richiesta con tacito assenso entro le 48 ore prima dell'evento.
- 3.4 Confermata la prenotazione, la notizia deve essere diffusa a tutti i condomini tramite il già menzionato file condiviso ed eventualmente tramite chat whatsapp;

È ammesso un utilizzo esclusivo per **eventi privati** max 2 volte al mese per unità abitativa, con durata non superiore alle 6 ore.

- 3.5 È vietato cedere l'utilizzo della Sala a persone terze non residenti, salvo che come ospiti accompagnati dal residente;
- 3.6 In caso di richieste concorrenti per l'utilizzo della Sala nella medesima data, sarà data priorità secondo il seguente criterio:
 - a. Ordine cronologico di presentazione della richiesta
- 3.7 In caso di ricezione simultanea o contesa tra più richieste entro le stesse 24 ore, la priorità sarà data in rigoroso rispetto dei seguenti criteri disposti in ordine di importanza:
 - a. Eventi aperti a tutti i condomini (es. iniziative comuni o ricreative);
 - b. Richiedenti che non abbiano già usufruito della sala nel mese in corso;
 - c. Eventi che coinvolgono un numero minore di partecipanti

- 3.1 In caso di successivo contrasto, l'amministratore o il consiglio condominiale hanno la facoltà di proporre una soluzione alternativa (es. turnazione oraria, data alternativa) e la loro decisione è vincolante per entrambi i richiedenti.

4. Manutenzioni, Pulizia e Danni

- 4.1 Al termine dell'utilizzo privato, il condomino prenotante ha la responsabilità della pulizia dell'ambiente;
- 4.2 In caso di uso improprio o necessità di pulizie straordinarie, il costo sarà interamente a carico del condomino utilizzatore;
- 4.3 Eventuali danni a mobili, giochi o impianti saranno stimati e addebitati all'utilizzatore.
- 4.4 Danni provocati da ospiti di una proprietà saranno posti in carico alla proprietà stessa avendo certezze di utilizzo tramite il sistema di prenotazione;
- 4.5 Ogni proposta di acquisto di nuovi arredi o attrezzature (es. tavolo da ping-pong) dovrà essere presentata al consiglio e approvata a maggioranza di 500,00, millesimi in assemblea. Le spese necessarie saranno ripartite in base a quanto deciso di volta in volta dall'assemblea

5. Tipologie di Utilizzo Consentite

Esempi di utilizzo consentito (previa prenotazione):

- Attività ludico-creative organizzate tra condomini
- Incontri tra condomini
- Attività di smartworking
- Compleanni (max 25 persone)
- Riunioni familiari o aperitivi privati (max 25 persone)
- Lezioni collettive non commerciali (es. yoga, laboratori bambini)

Ogni evento con più di 5/10 persone esterne deve essere comunicato con dettaglio sul numero e tipo di partecipanti.

6. Partecipanti Esterni e Responsabilità

- 6.1 I partecipanti esterni non residenti devono essere sempre accompagnati da un condomino e non possono rimanere in autonomia nella Sala.
- 6.2 Il condomino prenotante è unico responsabile del comportamento degli ospiti e del rispetto del regolamento.

7. Controlli, Sanzioni e Clausole Finali

- 7.1 L'amministratore o il Consigliere può verificare il rispetto delle regole in qualsiasi momento.
- 7.2 Le violazioni comporteranno:
- Ammonizione formale;
 - Addebito integrale di danni/pulizie;
- 7.3 Il presente allegato è parte integrante del Regolamento Condominiale e potrà essere aggiornato con approvazione assembleare favorevole per 500,00 millesimi e la maggioranza di teste presenti in assemblea.

REGOLAMENTO D'USO DELLA PISCINA CONDOMINIALE

CONDOMINIO VIRGILIO 1 TREVIGLIO

Il periodo di utilizzo della piscina viene stabilito come segue:

- data apertura: 15/05 - data chiusura: 30/09
- orario d'apertura: 7.30 – orario chiusura 23.00. Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 i bagnanti devono attenersi alle regole della quiete e sono vietati schiamazzi e i giochi.
-

Il periodo e l'orario di cui sopra potranno essere anticipati o posticipati in funzione delle condizioni metereologiche a richiesta della maggioranza dei possessori delle quote piscina.

- Sono ammessi all'uso dello spazio piscina i condomini che pagano il servizio;
- l'accesso alla piscina nei giorni feriali è consentito ai condomini residenti e all'eventuale accompagnatore di minori in assenza dei genitori (familiari/babysitter) nel numero massimo del nucleo familiare più due ospiti;
- l'accesso alla piscina nel fine settimana (sabato e domenica) è consentito solo ai condomini residenti e all'accompagnatore di minore in assenza dei genitori (nelle persone di familiari o babysitter nel numero di una persona);
- che, nel limite del possibile, si evitino plurimi inviti nello stesso momento per non sovraffollare la piscina;
- durante la permanenza in piscina, i proprietari delle unità abitative devono essere costantemente presenti; insieme ai propri ospiti e ne diventano responsabili ai fini del rispetto della presente regolamentazione;
- la vigilanza dei minori è di esclusiva competenza/onere dei rispettivi genitori sui quali incombe ogni responsabilità al riguardo;
- non possono essere introdotti animali;
- non sarà consentito l'accesso a chi si trovi in stato di ebbrezza o alterato equilibrio psicofisico, nel caso potrà essere allontanato in qualsiasi momento;
- verrà allontanato dalla piscina anche chi turberà l'ordine ed il buon andamento del servizio o arrecherà con atteggiamenti scomposti, turpiloqui o con abbigliamenti non consoni all'ambiente, offesa al decoro ed alla morale;

I bagnanti devono:

- Sottoporsi ad accurata doccia prima di entrare in vasca;
- Astenersi dal circolare sul piano vasca con calzature di qualsiasi genere, eccezion fatta per sandali da bagno;
- Astenersi dallo schiamazzare, cantare e comunque tenere un contegno non corretto;
- Astenersi dal correre, spingere, saltare dai bordi della vasca, effettuare tuffi che possano arrecare danni a sé o agli altri;
- Astenersi dal fumare in vasca e negli spazi esterni dello spazio piscina;
- Astenersi dall'usare saponi, detersivi, sostanze medicinali o di qualsiasi altro genere che possano alterare la composizione chimica dell'acqua della vasca;
- Astenersi dall'usare pinne o quant'altro possa essere pericoloso per gli altri bagnanti;
- Fare attenzione per evitare di arrecare danno a sé e agli altri durante l'utilizzo di palle o palloni all'interno della vasca tenendo sempre presente le condizioni di affollamento della stessa;
- Nelle ore di quiete (7.30/9.30 – 14.00/16.00 – 20.00-23.00) sono vietati tutti i tipi di gioco; negli orari di quiete l'utilizzo della piscina è aperta e libera per la sola attività di bagnante/nuoto;
- Astenersi dal consumare pasti o cibi in genere nell'area della zona piscina;

È fatto obbligo di:

- Non urinare in acqua;
- Non sputare nella vasca o per terra;

- Non gettare nella vasca oggetti, cose e liquidi;
- Utilizzare lettini prendisole ed ombrelloni aventi colori e caratteristiche fissate dalla società costruttrice e depositate presso l'amministratore.
- Non salire o percorrere l'area dove è presente la pedana e il copritelo per evitare danni;
- Riordinare la zona piscina dopo l'utilizzo.

Ogni utilizzatore della piscina si assume la responsabilità di quanto lasciato incustodito.

Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla migliore fruizione di tutti gli utenti della piscina.

Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale, saranno posti a carico dei responsabili (in caso di ospiti ne risponderà la proprietà ospitante).

Al fine di salvaguardare il diritto dei condomini alla sicurezza personale e garantire una serena permanenza nella struttura è vietato l'ingresso a:

- Coloro che turbano l'ordine pubblico con risse, schiamazzi, giochi pericolosi ecc.
- Coloro che sono affetti da malattie o che presentino lesioni cutanee o ferite.

Il condominio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed incidenti di qualunque genere derivanti dall'uso improprio della piscina. Chi usa la piscina lo fa a proprio rischio e pericolo.

I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni.

I proprietari sono obbligati alla consegna del presente regolamento agli eventuali inquilini.